

1502586-61.2020.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz
Comarca: Jandira
Foro: Foro de Jandira
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 04/07/2022
... - J. 05/09/2006.

No mesmo sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jandira
Foro de Jandira
1ª Vara
Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira - SP - cep 06618-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502586-61.2020.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502586-61.2020.8.26.0542
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
JOSE INACIO OLIVEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de JOSÉ INÁCIO OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos à fl. 35-41, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Consta da denúncia que, no dia 24 de novembro, por volta das 20:00 horas, à Rua Pedro Pereira Leite, altura do nº 50, no Município de Jandira (SP), o denunciado trazia consigo, para fornecimento a terceiro, 16 (dezesseis) unidades acondicionando cocaína, com peso líquido de 8,7 gramas, bem como a quantia de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie. Auto de prisão em flagrante à fl. 01. Boletim de ocorrência às fls. 02-04. Autos de exibição e apreensão acostados à fl. 05.

Laudo pericial de exame químico toxicológico definitivo acostado às fls. 109-111. Autoridade Policial apresentou Relatório final (fl. 28-29). Conforme decisão proferida no plantão (fl. 73-76), convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva do acusado, substituída por prisão domiciliar. Mandados de prisões expedidos e cumpridos às fls. 78-79. Ministério Público ofereceu denúncia (fls. 84-86). Em razão do excesso de prazo, foi deferida a liberdade provisória (fl. 128). Devidamente citado (fl. 169-170) , o réu apresentou resposta à acusação (fls. 211-212). Audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas e interrogatório do réu. Memoriais orais pelas partes. Vieram os autos conclusos.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pela prática do crime de tráfico de drogas.

O pedido de condenação é PROCEDENTE.

Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

DA MATERIALIDADE

A materialidade ficou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 05) e Laudo de Exame Químico Toxicológico Definitivo (fls. 109-111, 228 et seq).

DA AUTORIA

A autoria por sua vez é indene de dúvidas. Está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), bem como pelo depoimento das testemunhas.

Os policiais militares narraram, de forma resumida (fls. 12-13:

Marcos: Entre a terceira e quarta cia. Em patrulhamento de rotina, vislumbramos o indivíduo que ao ver a equipe, vimos um certo volume o que motivou a abordagem, na abordagem foram encontrados eppendorfs e uma certa quantidade em dinheiro. 120, 140 reais. Ele falou que estava na prática do tráfico, pois precisava comprar remédio para ele, ele sofria de algo renal, algo assim. Temos muitas denúncias sobre esse local, do tráfico de drogas. Cerca de um mês, dois meses, avistei o mesmo no local, da mesma forma. Eu olhei para ele, olhou para mim, ele me reconheceu, mas não fiz a abordagem. Depois encontrei no mesmo local. Eu fiquei sabendo durante a abordagem, eu não sabia, ele falou que tinha sido preso. Em nenhum momento ele falou que era para uso pessoal, falou que era para dinheiro da doença dele.

Renam: vimos um volume, com a abordagem vimos que ele estava com 16 eppendorfs, que poderiam ser cocaína. Questionado ele falou que traficava para custear um tratamento de saúde dele. Levamos ele até à delegacia. Não conhecia. Sim (conhecido como ponto de venda de drogas). Acredito que ele falou que era usuário, mas era maconha.

Indagado, o réu confessou informalmente que estava vendendo drogas naquele local. Interrogado pela Autoridade Policial, JOSÉ INÁCIO negou a prática do crime. afirmou:

"que a droga exibida pelos policiais militares não é sua. Que em seu bolso havia tão somente a quantia de R\$ 128,00 (cento e vinte e oito reais). Que é usuário de maconha. Atualmente faz bico de lavador de carros. Tem problema nos rins e faz

hemodiálise. Que no local há câmeras de vigilância que gravaram a ação. No Bar do Toninho, na loja de 1 real e numa escola há câmeras que registraram a ação. "

Em juízo, deixou de ser ouvido em razão da revelia.

Ademais, sua versão da fase policial não encontra respaldo nos elementos dos autos. Nota-se que afirma ser usuário de maconha, entretanto foi preso em flagrante com porções de cocaína, droga de natureza diversa.

Em contrapartida, o depoimento dos policiais militares que participaram das diligências fornece embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, certo que não se deve desconsiderar o teor dos depoimentos apenas pela sua condição funcional. Ademais, tratando-se de agentes públicos, sua atuação é dotada de legalidade e legitimidade, somente podendo ser afastada através de provas robustas. No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

No mesmo sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Recurso improvido. (Apelação Criminal nº 0022095-85.2014.8.26.0114 - Campinas - 8ª Câmara Criminal - Relator: Grassi Neto - 18.08.2016 - V.U. - Voto nº 9793)".

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Não há nenhuma circunstância que autoriza suscitar, sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da prova testemunhal e o depoimento policial é válido como meio de prova - Recurso improvido (Apelação Criminal nº 0018686-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - 9ª Câmara Criminal - Relator: Roberto Solimene - 01/09/2016 - V.U. - Voto nº 33091)".

Assim, resta comprovada a autoria do réu com relação ao delito .

Superada a questão vertente sobre a materialidade e autoria, verifica-se a necessidade de análise do elemento subjetivo especial, notadamente a finalidade de mercancia.

Tratando-se do tipo misto alternativo, não se faz necessária a realização da mercancia em si, mas apenas prova do dolo específico e a prática de quaisquer condutas constantes no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo o réu praticado os verbos "ter em depósito, guardar".

Ademais, a finalidade da mercancia restou demonstrada nos autos consoante a quantidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados de maneira específica para distribuição a varejo, de forma incompatível com o mero consumo pessoal, que indicam com clareza a prática da mercancia dos entorpecentes.

É o sentir da jurisprudência:

"1. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF" (STJ, REsp604815/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 26/09/2005). 2. O tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é misto alternativo, no qual a conduta do agente criminoso pode ser "importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", consumando-se com a prática de qualquer das dezoito ações relacionadas em seu núcleo. 3. É inaplicável a causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, quando o condenado se dedica às atividades criminosas (comandar tráfico no interior da cadeia) e integrar organização criminosa (PCC - Primeiro Comando da Capital). 4. Recurso 1 provido em parte. 5. Recurso 2 não provido, com redução da pena de ofício. ESTADO DO PARANÁ. APELAÇÃO CRIMINAL nº 1.180.772-82 (TJPR - 4ª C. Criminal - AC - 1180772-8 - Santa Izabel do Ivaí - Rel.: Luciano Carrasco Falavinha Souza - Unânime - J. 19.02.2015). Negrita-se.

Assim, as circunstâncias objetivas demonstradas nos autos, como a quantidade de drogas apreendidas 8,7g - oito gramas, sete decigramas - de substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 16 microtubos plásticos do tipo eppendorfs, a forma de acondicionamento, a quantia equivalente a cento e quarenta reais, sem prova da origem lícita, a atividade em local conhecido pelo tráfico de drogas, e as declarações prestadas pelos guardas indicam com clareza o dolo específico, razão pela qual há subsunção do fato ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Atento ao sistema trifásico, passo à DOSIMETRIA das penas.

Do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores no artigo 59 do Código Penal e às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, deve ser levada em consideração a diversidade de natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína), com alto poder vulnerante. Nesse sentido, o E. Tribunal da Cidadania:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. A instância ordinária afastou a incidência da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em face de as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu à atividade criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no

rito eleito. 4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 5. Correta a fixação do regime prisional inicial fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicado, acima de 4 anos, e a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 578.782/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

As demais circunstâncias são neutras. Assim, havendo uma circunstância negativa preponderante (artigo 42 - 1/5), fixo-a a pena-base em 06 anos de reclusão. Presente a agravante da reincidência (fl. 226 - extinção da pena em 2016). Ausentes atenuantes. Assim, sendo a reincidência específica em crime equiparado em hediondo, aplico a fração de 1/3, fixando a pena em 08 anos de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Considerando a reincidência específica do réu, descabida a aplicação da causa especial de diminuição. Assim, torno definitiva a pena do delito, fixada em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa. Considerando a quantidade de pena aplicada, a reincidência específica, o regime inicial para cumprimento de pena deveria ser o regime fechado. Descabido o sursis e a substituição, observada a quantidade de pena aplicada. O valor do dia-multa é fixado no mínimo legal.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da DENÚNCIA formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de JOSÉ INÁCIO OLIVEIRA DA SILVA, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para CONDENAR o réu como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 dias-multa no mínimo legal.

Mantenho a prisão domiciliar do réu, considerando que o exercício da autodefesa (interrogatório) é faculdade legal.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos, já que comprovada a prática dos crimes e o perdimento de bens e valores à União, devido ausência de origem lícita.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o réu ao pagamento das custas processuais, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, efetuem-se as comunicações de praxe, notadamente à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, guia de recolhimento definitiva e certidão de honorários.

P.R.I.C.

Jandira, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA